

1518222-05.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... eis que atualmente preso, por fato posterior, por tráfico de entorpecentes em sua forma qualificada.

Regime inicial de desconto aberto.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu JOSUE ORELLANA SOLIZ, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, mínimos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518222-05.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518222-05.2021.8.26.0228 C. 1030/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2204664/2021 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 19317463 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 124/21/209 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2204664 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSUE ORELLANA SOLIZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

JOSUÉ ORELLANA SOLIZ, OLGUIN CEREZO MACHACA e HENRY ENRIQUE SARMIENTOS CHIRINOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 180, §§1º e 2º, c.c. artigo 29, caput e artigo 61, inciso II, alínea 'j', por sete vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque, como narra a denúncia,

em ocasião de calamidade pública, no dia 29 de julho de 2021, por volta das 13h30min, nas dependências do estabelecimento comercial "Diversos Bolívia", localizado na Rua Marajó, 28, Brás, nesta cidade e comarca da Capital/SP, todos agindo em concurso de agentes, previamente ajustados com união de desígnios e comunhão de propósitos entre si, receberam, ocultaram e tinham em depósito, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, ainda que irregular e clandestina, sete aparelhos celulares, sendo eles, um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G9 Play, IMEI: 352234678098293, pertencente à Elaine Matheus dos Santos; um aparelho celular da marca Samsung, modelo A5, IMEI: 356013071330297, pertencente à Juliana Todão Pereira; um aparelho celular da marca Motorola, modelo ignorado, IMEI 357239737940711, pertencente a Josuelto Torres Monteiro; um aparelho celular da marca Samsung, modelo SM-A505GT, IMEI: 351589111192362, pertencente à Genilza Freitas de Souza; um aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 9 Pro, IMEI: 862436054309516 e IMEI: 862436054309524, pertencente à Rosangela Lucia Santos do Amparo Barbosa; um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy S9, IMEI: 356818092546964, pertencente a Rafael Hemzo Avella; e um aparelho celular da marca Motorola, modelo One Vision, IMEI: 354154106248534, pertencente à Luciana Baptiston da Cunha, coisas que sabiam ser produtos de crimes anteriores, conforme RDO nº 1326229/2021 da Delegacia Eletrônica (fls. 15/16), RDO nº 1338670/2021 da Delegacia Eletrônica (fls.17/18), RDO nº1353667/2021, da Delegacia Eletrônica (fls. 19/20), RDO nº 344819/2021, da Delegacia Eletrônica (fls.21/22), RDO nº 2343/2021, do 41º DP - Vila Rica (fls.23/24), RDO nº 1267/2019, do 8º DP - Brás (fls.25/26), RDO nº 1023/2021, da Delegacia de Polícia de São José do Rio Pardo (fls. 27/28).

Foi reconhecida a prática de delito único, determinando-se a intimação dos denunciados para eventual aceitação de proposta de acordo de não persecução penal. Com a superveniência de circunstância impeditiva, deixou-se de ofertar formalmente acordo em face do acusado JOSUE, sendo, por isso, recebida a denúncia em relação a ele.

Em relação aos denunciados OLGUIN e HENRY, foi oferecida proposta de acordo de não persecução penal, que foi aceita por ambos.

O réu JOSUE, por sua vez, foi citado. Sobreveio resposta à acusação. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas. Interrogado, o acusado negou a imputação. Em debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto a Defesa foi por absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relatado, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE.

Segundo restou apurado, no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 20h25min, Rafael Hemzo Avella teve seu aparelho celular Samsung Galaxy 9 furtado enquanto caminhava na via pública, registrando o boletim de ocorrência de fls. 25/26.

No dia 16 de julho de 2021, por volta das 18h30min, Rosangela Lucia Santos do Amparo Barbosa teve seu celular Xiaomi Redmi Note 9 Pro subtraído de sua bolsa enquanto estava dentro de um ônibus, registrando o boletim de ocorrência de fls. 23/24.

No dia 20 de julho de 2021, por volta das 18h30min, Luciana Baptiston da Cunha teve seu celular Motorola One Vision subtraído na região do Brás enquanto atravessava a rua, registrando o boletim de ocorrência de fls. 27/28.

No dia 23 de julho de 2021, em horário incerto, Elaine Matheus dos Santos teve seu

aparelho celular Motorola Moto G9 Play subtraído nas dependências da estação de metrô Carandiru, registrando o boletim de ocorrência de fls. 15/16.

No dia 26 de julho de 2021, em horário incerto, Juliana Todão Pereira teve seu celular Samsung A5 subtraído de sua mochila no transporte público, registrando o boletim de ocorrência de fls. 17/18.

No dia 26 de julho de 2021, em horário incerto, Genilza Freitas de Souza, teve seu aparelho celular Samsung, SM-A505GT, subtraído enquanto estava no interior de um ônibus, registrando o boletim de ocorrência de fls. 21/22.

No dia 27 de julho de 2021, em horário incerto, Josueldo Torres Monteiro, teve seu aparelho celular Motorola subtraído enquanto saía da estação Calmon Viana, registrando o boletim de ocorrência de fls. 19/20.

Após as subtrações, os denunciados e o réu receberam os aparelhos celulares furtados, cientes de que os bens possuíam origem espúria, passando a ocultá-los e mantendo-os em depósito no estabelecimento comercial denominado "Diversos Bolívia", no qual vendiam diversos produtos, inclusive produtos eletrônicos e celulares.

Nesse contexto, no dia 29 de julho de 2021, policiais civis encetaram diligências com o fito de coibirem a prática de crime de receptação de celulares, motivo pelo qual foram até o estabelecimento comercial denominado "Diversos Bolívia". Lá, foram recebidos por JOSUÉ, que permitiu a entrada dos agentes de Estado, encontrando na parte interna do comércio OLGUIN e HENRY, que trabalhavam no local.

Ao ser questionado, JOSUÉ negou possuir telefones de origem ilícita no estabelecimento, contudo, realizada uma breve revista no local, foi encontrada uma pasta preta contendo diversos aparelhos celulares de variadas marcas, tendo JOSUÉ dito não saber da origem de quaisquer daqueles telefones ou a quem os bens pertenceriam.

Para a constatação da licitude dos bens, os policiais civis conduziram os denunciados à delegacia de polícia e apreenderam os objetos, sendo constatado que em solo policial, após a consulta pela numeração dos IMEIS, que de 08 aparelhos telefônicos, 01 era extraviado (fls.13/14) e 07 eram produtos de crimes anteriores.

A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos boletins de ocorrência, autos de exibição e apreensão, bem como pela prova oral amealhada.

O policial civil Valdir Martins Garcia disse que, no dia dos fatos, ele e outro policial realizaram diligência no estabelecimento comercial existente no bairro do Brás. Chegando ao referido estabelecimento comercial foram recepcionados pelo réu JOSUE, que de imediato negou a existência de qualquer aparelho de celular de procedência ilícita em seu comércio, contudo, os policiais, ao realizarem uma averiguação no comércio, verificaram uma mochila grande com inúmeros aparelhos de telefonia móvel, cuja procedência o réu alegou desconhecer. No interior da loja ainda estavam outros dois indivíduos.

O policial civil Sílvio César Pacheco de Oliveira afirmou que, na data do fato, compareceram no local do fato, em decorrência de operação para coibir receptação e furto de celulares, havendo notícia de que lá haveria objetos de tais ilícitos e, com efeito, numa bolsa, cheia de celulares, estavam os bens apreendidos. Tal bolsa estava atrás do balcão de atendimento, sendo identificados sete aparelhos produto de furto e um outro, que constava como extraviado. Aparentemente o acusado estava em situação irregular no país. Tratava-se, o local, de um comércio de venda e conserto de celulares, sendo que o acusado se apresentou como proprietário do ponto. Três pessoas estavam na loja, sendo que ele morava nos fundos do comércio.

Ele próprio se apresentou como responsável pelo local.

Interrogado, o réu JOSUE disse que estava na loja, vendendo brinquedos e capas de celular; não vendiam celulares. Estava atendendo dois clientes quando a polícia chegou perguntando sobre venda de aparelhos. Disse que "ia falar com o dono" (sic), quando, então, foi detido. "O negócio de venda de celular era por fora, do dono do comércio" (sic), que não era seu. Morava no local com sua companheira. O dono do local pagou sua fiança, quando foi preso, mas depois o comércio faliu e ele sumiu.

Foi o que se colheu da prova oral.

A prova amealhada basta para a condenação.

O réu foi flagrado em seu estabelecimento com diversos aparelhos celulares de origem ilícita. Indagado, não ofertou escusa para a posse, a evidenciar, a um só tempo, a própria posse e a ciência quanto à origem espúria dos bens.

Disse que não era o proprietário do local, onde apenas trabalharia na venda de outros bens (brinquedos e 'cases' para celulares).

Tal versão, contudo, mostrou-se mendaz.

Ocorre que, em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não há como aferir-se dolo de maneira direta ou positiva.

No caso dos autos, é indiscutível que não houve prova plena da ignorância da origem ilícita do bem, cabendo ao acusado sua produção. Por outro lado, os elementos indiciários, somados aos contraditórios indicam a existência de dolo direto na conduta do agente, afastando, ainda, qualquer discussão sobre a natureza do elemento volitivo.

Tranquila a jurisprudência neste sentido. O C. Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira, uniforme, que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

No mesmo sentido a doutrina, onde Julio Fabbrini Mirabete afirma que "basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias de fato, tinha todas as condições para saber a procedência ilícita da 'res' adquirida, recebida etc.".

Ademais, conforme entendimento pacífico, pela regra do ônus de prova, a simples apreensão, a posse da res pelo agente firma a presunção juris tantum contra ele do conhecimento clandestino, obrigando-o a justificar devidamente a posse.

A forma qualificada do delito também restou clara. Afinal, os objetos foram apreendidos em comércio, o que, por evidente, indica a sorte das peças apreendidas. No particular, por outro lado, irrelevante que não fosse o réu o responsável ou proprietário do local (fato inverídico, de toda sorte) porque, como o próprio tipo penal indica, a atividade comercial pode ser "em proveito próprio ou alheio", de forma que se cuida, assim, de circunstância esta penalmente irrelevante.

Procedente a denúncia, passo à fixação das penas.

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base do réu no mínimo para a espécie, isto é, 03 (três) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, mínimos.

Na segunda fase, cabível, ainda, a incidência do agravamento da pena em razão da calamidade pública, uma vez que o delito fora praticado em meio à pandemia ocasionada pelo COVID.

E, no ponto, descabe falar que a conduta em nada fora afetada, ou que ela nada afetou, o mundo fenomênico. Absolutamente. Primeiro porque, como cediço, situações de calamidade pública trazem sempre a necessidade de readequação dos equipamentos públicos governamentais, direcionando-os ao combate, no caso, da pandemia. Isso significa diminuição de vigilância, maiores gastos com o atendimento das demandas urgentes e, por efeito direto, menor poder de polícia do Estado. Depois, porque todo prejuízo suportado pelo Estado, nestas excepcionais circunstâncias, representa maior gravame, diante da escassez de recursos decorrente da queda da atividade econômica, fato público e notório, a independer de prova.

Ademais, como se extrai da doutrina, “essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais comezinhos postulados de fraternidade e de solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime”. Também, nesse sentido, o escólio de Rogério Sanches Cunha.

Assim, de forma alguma estamos diante de uma situação de responsabilidade penal objetiva.

Assim, elevo a pena para 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, mínimos.

Observo que confissão não houve, em momento algum, donde descabido falar-se em redução das penas, assim como não há se falar em participação de menor importância, na medida em que o próprio réu nega ser o autor do fato em si.

Na terceira fase da dosimetria, não verifico nenhuma causa de aumento ou diminuição.

Ausentes outras razões modificativas, torno-as definitivas em tais termos.

Deixo de substituir a pena corporal porque o réu, embora ainda primário, encontra-se em reiteração delitiva e, pior, em escalada criminosas, eis que atualmente preso, por fato posterior, por tráfico de entorpecentes em sua forma qualificada.

Regime inicial de desconto aberto.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu JOSUE ORELLANA SOLIZ, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, mínimos, por incurso no artigo 180, §§1º e 2º, c.c. artigo 29, caput e artigo 61, inciso II, ambos do Código Penal.

O réu respondeu solto ao processo, faculto que recorra da mesma maneira, ausente contrariedade Ministerial no sentido.

OFICIE-SE ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para fins de procedimento de EXPULSÃO do acusado do território nacional, independentemente do trânsito em julgado.

DEFIRO a restituição dos bens apreendidos, comprovada a propriedade no prazo de 90 dias. Na inércia, proceda-se na forma do artigo 123 do Código de Processo Penal. P.R.I.C.

São Paulo, 07 de novembro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA